

~~CÔNG BỐ~~

Kreuzbergkaserne

Turenne Kaserne

Zweibrücken

Rheinland-Pfalz

Cộng hòa Liên bang Đức

Hợp đồng Urkunde Nr. 1400/98 ngày 06.10.1998 trong văn bản gốc:

**HỢP ĐỒNG MUA
BÁN**

Đàm phán tại Saarlouis vào ngày 06 tháng 10 năm 1998. Trước công chứng viên đã ký;

Manfred Mohr

với trụ sở tại Saarlouis, đã xuất hiện:

1. với tư cách là
người bán:

Ông Siegfried Hiller, sinh ngày 19 tháng 06 năm 1951,
công chức chính phủ - được xác nhận qua thẻ công vụ -,

hành động thay mặt cho Cộng hòa Liên bang Đức (Cơ quan Tài chính Liên bang), đại diện bởi Cơ quan Tài sản Liên bang Landau, Đường Gabelsberger 1, 76829 Landau, dựa trên giấy ủy quyền gốc có từ ngày 05 tháng 10 năm 1998, được cấp bởi đại diện của người đứng đầu Cơ quan Tài sản Liên bang Landau.

1. với tư cách là người bán:

Cộng hòa Liên bang
Đức (Cơ quan Tài chính
Liên bang) đại diện bởi:

Cơ quan Tài sản Liên bang
Landau Gabelsberger Str. 1,
76829 Landau / trong vùng Pfalz

- được gọi là **Bund** trong các phần tiếp theo -

2. Là người mua

Người mua 2 a)

a) Công ty Tasc- Bau, nhà thầu thương mại và tổng thầu cho các công trình dân dụng và công nghiệp AG, có trụ sở tại Spickendorf, được đăng ký tại sổ đăng ký thương mại của Tòa án Halle- Saalkreis dưới HRB 9896, đại diện bởi giám đốc điều hành có quyền đại diện cá nhân, ông Josef Tabellion, thương gia, sinh ngày 18.06.1950, có địa chỉ kinh doanh tại 66787 Wadgassen, Provinzialstrasse 168, được biết đến bởi cá nhân.

- được gọi là **Người mua 2 a** trong phần tiếp theo -

Người mua 2 b),

Ông Rick Göritz, sinh ngày 21.03.1976, cư trú tại 66482 Zweibrücken, Hofenfelsstrasse. 222, được xác nhận bằng chứng minh thư

- được gọi là **Người mua 2 b** trong phần tiếp theo -

- được gọi là "Người mua" -.

Giấy chứng nhận đại diện:

Công chứng viên đương nhiệm xin xác nhận rằng, dựa trên sự xem xét của mình vào ngày hôm nay về sổ đăng ký thương mại – HR B 9896 – được lưu giữ tại Tòa án quận Halle – Saalkreis, rằng

a) Công ty TASC – BAU Công ty thương mại và tổng thầu cho xây dựng nhà ở và công nghiệp AG được đăng ký tại đó và b) Ông Josef Tabellion, đã nêu trên, là giám đốc có quyền đại diện độc lập và được miễn trừ khỏi các hạn chế của § 181 BGB.

Những người có mặt, hành động như đã nêu, tuyên bố:

Wir ký kết hợp đồng sau đây

**HỢP ĐỒNG
MUA BÁN:**

Đối tượng mua bán / thông tin về tài sản đất § 1:

§1 Thông tin về tài sản đất

I. Cộng hòa Liên bang Đức (Cơ quan Tài chính Liên bang) là chủ sở hữu của bất động sản được ghi trong sổ địa chính của Tòa án huyện Zweibrücken, trang 5958, thuộc khu vực Zweibrücken.

Số thứ tự 120, thửa đất số 2885/16, tòa nhà và khu vực tự do,
Đường Delaware, Đường Landstuhler 97, 107, Đường Louisiana 1,
3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Đường Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- diện tích 103 699
qm. -

II. Tài sản đất trong phần II của sổ địa chính bị ràng buộc bởi một quyền dịch vụ cá nhân có giới hạn (quyền ống dẫn khí); được chuyển nhượng cho Saar Ferngas AG Saarbrücken theo giấy phép ngày 05.04.1963. Sự ràng buộc này sẽ được người mua chấp nhận để

đã được tiếp nhận với sự chấp thuận thêm. Tài sản đất không có gánh nặng trong Phòng III của sổ địa chính. Các gánh nặng và hạn chế khác không được ghi trong sổ địa chính (ví dụ: các rào cản theo luật cổ) không được biết đến, trừ khi có điều gì khác được nêu trong giấy chứng nhận này. Bund không chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu những gánh nặng này vẫn tồn tại, chúng sẽ được người mua tiếp nhận.

III. Tài sản đất được xây dựng với 26 tòa nhà dân cư với tổng cộng 337 đơn vị nhà ở cùng với một nhà máy sưởi.

§2 Hợp đồng

I. Phần tài sản được đánh dấu bằng màu đỏ trong phụ lục với các tòa nhà đang tồn tại n

Đường Louisiana 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23,
25, Đường Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

Với tổng cộng 71 đơn vị nhà ở, Lực lượng vũ trang Hà Lan đã được Cộng hòa Liên bang Đức chuyển nhượng theo luật quốc tế với điều kiện có trả phí.

II. Quan hệ chuyển nhượng theo luật quốc tế giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Vương quốc Hà Lan liên quan đến các phần tài sản bất động sản đã được chuyển nhượng, sẽ không bị ảnh hưởng bởi hợp đồng này.

III. Các bên ký hợp đồng cho rằng Lực lượng vũ trang Hà Lan dự kiến sẽ rời khỏi khu dân cư và các phần tài sản bất động sản đã được chuyển nhượng sẽ được trả lại cho Bund. Thời điểm trả lại chính xác không được biết đến cả Bund lẫn người mua.

Quan hệ chuyển nhượng theo luật quốc tế vẫn đang được Bund xử lý.

Trong trường hợp Lực lượng vũ trang Hà Lan không trả lại khu dân cư cho Bund trong vòng hai năm tới, sẽ áp dụng quy định tại Điều 5 Khoản III.

IV. Tài sản đất của hợp đồng cũng bao gồm một nhà máy sưởi tại Tòa nhà số 4233, nơi có hai công nhân của Bund làm việc với vai trò là nhân viên sưởi.

Bund đã thông báo cho người mua về các quy định pháp luật tại Điều 613 a BGB.

V. Ngoài ra, còn tồn tại các mối quan hệ hợp đồng sau:

1. Hợp đồng cho phép vận hành một hệ thống cáp băng thông rộng với TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH từ ngày 22.02.1995/ 28.03.1995.

Người mua tại 2b) sẽ thay thế Bund tham gia vào hợp đồng mà anh ta đã biết.

2. Hợp đồng cung cấp than đá với Công ty Rheinbraun Handel Süd GmbH. Người mua ở 2b) thay mặt cho Bund tham gia vào hợp đồng mà họ đã biết.

3. Thỏa thuận về việc sử dụng chung đường và dây dẫn với Công ty sinh viên Kaiserslautern theo hợp đồng mua bán với Bund ngày 15.08.1996.

Người mua thay mặt cho Bund tham gia vào các nghĩa vụ theo luật dân sự đối với Công ty sinh viên.

§3 Kaufobjekt.

I. Bund bán cho người mua theo 2a) và 2b) theo tỷ lệ được quy định tại § 4 Abs. I, tài sản đất **được chỉ định trước với tất cả các quyền và nghĩa vụ cũng như các t hành phần**, ngoại trừ 20-KV Ringleitung được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 2) nằm trong Kaufobjekt.

II. Ngoài ra, một phần diện tích khoảng 30 m², được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 3), cũng sẽ được chuyển giao cho hàng xóm của tài sản đất trong khuôn khổ một quy trình điều chỉnh biên giới.

§ 4 Phân chia Kaufgegenstands/ Đo đạc

Người mua sẽ mua như sau:

I. Trong mối quan hệ nội bộ giữa các người mua với nhau, việc phân chia đối tượng mua bán được dự kiến như sau:

a) Người mua 2a) sẽ mua các khu vực được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 3) cũng như tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết, ngoại trừ các đường ống sưởi.

b) Người mua 2b) sẽ mua các khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 3) cũng như các đường ống sưởi, nhưng không bao gồm các cơ sở hạ tầng cần thiết khác.

II. Người mua 2a) sẽ yêu cầu đo đạc các phần khu đất trong vòng bốn tuần sau khi hợp đồng này được công chứng, phối hợp với người mua 2b). Hơn nữa, người mua 2a) sẽ thực hiện việc phân lô các phần khu đất đã được người mua 2b) mua, như được thể hiện trong kế hoạch vị trí đính kèm (Phụ lục 4), trong vòng bốn tuần sau khi hợp đồng này được công chứng. Tất cả chi phí đo đạc sẽ do người mua 2a) chịu. Nếu quyền sở hữu chưa được chuyển giao cho các người mua, Bund sẽ cấp cho người mua 2a) các quyền vào đất cần thiết để thực hiện việc đo đạc.

§ 5 Thực hiện hợp đồng

I. Xét về quan hệ chuyển nhượng theo luật quốc tế còn tồn tại với Lực lượng vũ trang Hà Lan, hợp đồng mua bán này sẽ chỉ được thực hiện đối với các khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 1) khi Lực lượng vũ trang Hà Lan đã trả lại các khu vực này cho Bund.

Điều này đặc biệt liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng và gánh nặng, thời hạn thanh toán giá mua áp dụng cho các khu vực này và các chuyển nhượng cho các khu vực này.

II. Các bên trong hợp đồng cho rằng Lực lượng vũ trang Hà Lan sẽ trả lại các phần tài sản bất động sản đã được giao cho họ cho Bund trong vòng hai năm tới.

III. Trong trường hợp Lực lượng vũ trang Hà Lan không trả lại khu dân cư hoặc một phần nào đó trong vòng hai năm tới, Bund sẽ tìm kiếm sự đồng ý của Lực lượng vũ trang Hà Lan đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với các phần chưa được trả lại cho Người mua theo điều 2b).

§ 6 Giá mua

I. Giá mua cho đối tượng hợp đồng được chỉ định trong § 3 Abs. I là DM 5.182.560,-- (tức là năm triệu một trăm hai mươi tám ngàn năm trăm sáu mươi).

II. Trong số này, một khoản tiền là DM 3.262.560,-- thuộc về phần của tài sản bất động sản được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5). Khoản tiền này, mà theo mối quan hệ nội bộ người mua phải chịu trách nhiệm theo điều 2a), sẽ đến hạn như sau:

a) Khoản đặt cọc 1/3 từ một khoản tiền là DM 3.252.560,-- với số tiền là DM 1.087.520,-- đến hạn vào ngày hôm nay khi công chứng. Phần này của giá mua đã được thanh toán, điều này được Bund xác nhận.

b) Thanh toán một phần số tiền là DM 2.175.040,-- trong năm đợt, mỗi đợt là DM 435.008,-- cộng thêm 2% lãi suất trên mức lãi suất chiết khấu hiện hành của Ngân hàng Bundes Đức hàng năm từ số dư còn lại kể từ thời điểm công chứng hợp đồng này, trong đó mức lãi suất chiết khấu áp dụng cho tháng đó là mức lãi suất vào ngày đầu tiên của tháng.

Đối với việc thanh toán theo kỳ hạn, kế hoạch thanh toán và thời hạn dưới đây sẽ được áp dụng, tuy nhiên các khoản thanh toán trước đó là hợp lệ.

- Kỳ đầu tiên DM 435.008,-- đến hạn sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, tức là vào ngày 06.10.1999, cộng thêm 2% lãi suất trên mức lãi suất chiết khấu hiện hành của Ngân hàng Bundes Đức từ số tiền DM 2.175.040,--,

- Kỳ thứ hai DM 435.008,-- đến hạn sau 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, tức là vào ngày 06.10.2000, cộng thêm 2% lãi suất trên mức lãi suất chiết khấu hiện hành của Ngân hàng Bundes Đức từ số tiền DM 1.740.032,--,

- Kỳ thứ ba DM 435.008,-- đến hạn sau 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, tức là vào ngày 06.10.2001, cộng thêm 2% lãi suất trên mức lãi suất chiết khấu hiện hành của Ngân hàng Bundes Đức từ số tiền DM 1.305.024,--,

- 4. Khoản thanh toán DM 435.008,-- đến hạn sau 48 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, tức là vào ngày 06.10.2002, cộng thêm 2% lãi suất trên mức lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Bundes Đức từ số tiền DM 870.016,--,

- 5. Khoản thanh toán thứ 5 là 435.008 DM, đến hạn sau 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, tức là vào ngày 06.10.2003, cộng thêm 2% lãi suất trên tỷ lệ chiết khấu hiện hành của Ngân hàng Bundes Đức từ số tiền 435.008 DM.

Lãi suất sẽ được tính theo thời điểm đến hạn của các khoản thanh toán bởi Bund, được yêu cầu riêng từ người mua và phải được thanh toán trong vòng bốn tuần sau khi yêu cầu vào tài khoản của Quỹ liên bang Düsseldorf, Ngân hàng trung ương bang Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Số tài khoản 30 001 040, với ghi chú mục đích "Thanh toán lãi suất Kreuzberg- khu dân cư, Zweibrücken, Chương 0807, Tiêu đề 13101".

III. Một khoản tiền trị giá 1.920.000 DM thuộc về phần của tài sản được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5).

Số tiền mà người mua phải chịu trách nhiệm theo mối quan hệ nội bộ theo 2b) sẽ đến hạn thanh toán trong vòng ba tuần sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Bund.

Yêu cầu của Bund sẽ được thực hiện ngay lập tức sau khi các bộ phận tài sản được trả lại bởi Lực lượng vũ trang Hà Lan hoặc sau khi Lực lượng vũ trang Hà Lan đồng ý với việc chuyển nhượng quyền sở hữu các bộ phận tài sản đã được giao cho bạn.

Trong trường hợp trả lại từng tòa nhà hoặc các bộ phận tài sản, một khoản tiền tương ứng từ 1.920.000 DM sẽ đến hạn thanh toán trong vòng ba tuần sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Bund. Mức độ của khoản tiền này sẽ dựa trên tỷ lệ diện tích sàn của các tòa nhà được bao gồm trong việc trả lại một phần so với tổng diện tích sàn của các tòa nhà được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 1).

IV. Khoản tiền theo đoạn II.a) phải được thanh toán một lần cho Quỹ liên bang Koblenz, Ngân hàng trung ương bang Koblenz, BLZ 570 000 00, Tài khoản số 570 010 01 với việc ghi rõ mục đích sử dụng "Thanh toán giá mua Khu nhà ở Kreuzberg, Zweibrücken, Chương 0807 Tiêu đề 131 01."

Các khoản thanh toán theo đoạn II.b) và đoạn III phải được thanh toán cho Quỹ liên bang Düsseldorf, Ngân hàng trung ương bang Düsseldorf, BLZ 300 000 00, Tài khoản Nr. 30 001 040, kèm theo thông tin mục đích sử dụng "Thanh toán theo đợt Khu nhà ở Kreuzberg, Zweibrücken, Chương 0807 Tiêu đề 131 01."

V. Để xác định tính kịp thời của việc thanh toán không phụ thuộc vào ngày gửi, mà vào ngày ghi có trên các tài khoản nêu trên của các quỹ liên bang. Trong trường hợp chậm thanh toán, sẽ phải trả lãi quá hạn với mức 3% trên lãi suất chiết khấu hiện hành của Ngân hàng Bundes Đức, trong đó lãi suất sẽ được tính vào ngày đầu tiên của một tháng.

Lãi suất chiết khấu áp dụng cho mỗi ngày lãi trong tháng này là quyết định. Hơn nữa, trong trường hợp chậm trễ, người mua phải bồi thường cho Bund tất cả các thiệt hại do chậm trễ có thể chứng minh được và chi phí nhắc nhở. Thiệt hại do chậm trễ có thể chứng minh được bao gồm đặc biệt là khoản chênh lệch giữa lãi suất đã nêu và lãi suất cao hơn cho các khoản vay của Bund để trang trải chi phí của mình.

Người mua cam kết chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thanh toán được quy định trong giấy này đối với bên có quyền yêu cầu thực hiện ngay việc thi hành án từ giấy này đối với toàn bộ tài sản của họ.

Bên có quyền yêu cầu có quyền nhận bản sao có thể thi hành của giấy này bất cứ lúc nào, mà không cần chứng minh các sự kiện mà sự đến hạn của nghĩa vụ phụ thuộc.

Công chứng viên đã nhắc đến § 454 BGB. Quy định này sẽ bị loại bỏ, để lại quyền rút lui hợp pháp cho người bán.

§ 7 Quyền thế chấp / Bảo lãnh ngân hàng

I. Để đảm bảo tất cả các yêu cầu thanh toán chưa được thực hiện - bao gồm cả có điều kiện - do hợp đồng này thiết lập, Bund đặt một quyền thế chấp trong sổ sách đối với toàn bộ tài sản đất được ghi nhận tại khoản I. với giá trị là 10.000.000 DM (tức là mười triệu Đức Mark), bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ được tính lãi suất hàng năm là 18% (tám mươi phần trăm). Bund đồng ý với sự đồng thuận của người mua về việc ghi nhận một quyền thế chấp như vậy đối với tài sản đất được nêu tại § 1 khoản I. và có lợi cho Cộng hòa Liên bang Đức (Cơ quan Tài chính Liên bang), đại diện bởi Cơ quan Tài sản Liên bang Landau - được gọi là "Chủ nợ" ở đây.

Quyền thế chấp được ghi như sau:

I. Quyền thế chấp sẽ được tính lãi suất 18 phần trăm mỗi năm kể từ ngày hôm nay. Lãi suất sẽ được thanh toán sau vào ngày đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

2. Quyền thế chấp đã đến hạn.

Do khoản tiền quyền thế chấp cùng với lãi suất, Bund đồng ý chịu sự thi hành án ngay lập tức đối với tài sản đất bị ảnh hưởng theo cách mà việc thi hành án từ văn bản này là hợp pháp đối với từng chủ sở hữu đất. Bund đồng ý và yêu cầu **không thể thu hồi** việc ghi nhận điều khoản chấp nhận này vào sổ địa chính.

Tất cả chi phí phát sinh từ việc thiết lập quyền thế chấp sẽ do người mua chịu theo điều 2a).

Bund dự định, sau khi nhận được chứng nhận thay đổi từ cơ quan địa chính liên quan đến các khu vực được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 3), sẽ xóa quyền thế chấp trên các phần đất còn lại của thửa đất số 2885/16 và chỉ giữ quyền thế chấp này trên các khu vực được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 3).

Quyền thế chấp được Người mua nhận trách nhiệm theo 2a).

Bund sẽ chuyển nhượng quyền thế chấp theo yêu cầu của người mua cho ngân hàng thương mại Đức hàng đầu, theo như quy định trong đoạn II dưới đây, ngay khi họ nhận được đầy đủ các bảo lãnh được mô tả trong đoạn II dưới đây liên quan đến nghĩa vụ thanh toán của người mua.

II. Người mua tại 2a) cam kết với Bund chấp nhận điều này, trong vòng mười bốn ngày sau khi nhận được chứng từ thay đổi từ văn phòng địa chính liên quan đến các khu vực được đánh dấu màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 3) để đảm bảo số tiền còn lại của giá mua là DM 4.095.040,-- cũng như để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán phụ thuộc theo § 11 Khoản III của hợp đồng này với số tiền là DM 5.817.440,-- bằng cách cung cấp các bảo lãnh ngân hàng tự nguyện của một ngân hàng thương mại Đức hàng đầu:

a) Bảo lãnh ngân hàng trị giá DM 2.175.040,-- cộng với lãi suất theo § 6 Khoản II.b) và Khoản V. đã nợ, cũng như chi phí theo § 767 Khoản 2 BGB để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán theo § 6 Khoản.

II.b). Bảo lãnh ngân hàng trị giá DM 1.920.000,-- cộng với lãi suất và chi phí theo § 767 HGB cho nghĩa vụ thanh toán theo § 6 Khoản III.,

c) Bảo lãnh ngân hàng trị giá DM 5.817.440,-- cộng với lãi suất và chi phí theo § 767 BGB để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán có điều kiện theo § 11 Khoản III. Bảo lãnh ngân hàng này cũng có thể được sử dụng cho các quyền yêu cầu phát sinh của Bund từ các vi phạm hợp đồng khác.

Bund đã đồng ý ngay từ bây giờ về việc giảm từng phần bảo lãnh xuống các phần còn lại của các yêu cầu được bảo lãnh. Các bảo lãnh được đề cập ở trên tại các chữ cái b) và c) có thể có thời hạn; tuy nhiên, chúng phải có hiệu lực tối thiểu trong thời gian năm năm kể từ ngày chứng thực hợp đồng mua bán này.

§ 8 Quyền sở hữu

I. Quyền sở hữu đối với các khu vực được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục) cũng như tất cả các cơ sở hạ tầng chính đã bán của đối tượng mua bán tổng thể (đường phố bao gồm chiếu sáng đường phố với mạng lưới, hồ chứa nước mưa cùng với đường ống thoát nước, đường ống sưởi, đường ống nước và đường ống điện áp thấp - mỗi loại cho đến các kết nối với nhà) sẽ được chuyển giao cho người mua vào ngày hôm nay khi hợp đồng này được công chứng.

II. Quyền sở hữu đối với khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5) chỉ được chuyển giao sau khi khu vực này được trả lại bởi Lực lượng vũ trang Hà Lan cho Bund hoặc sau khi có sự đồng ý của Lực lượng vũ trang Hà Lan đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu và sau khi thanh toán phần giá mua tương ứng với khu vực này cho người mua. Nếu Lực lượng vũ trang Hà Lan thực hiện việc trả lại một phần, quyền sở hữu đối với các khu vực phần sẽ chỉ được chuyển giao sau khi thanh toán phần giá mua tương ứng với các khu vực phần đó. Việc chuyển giao sẽ được ghi lại bằng văn bản.

III. Từ thời điểm bàn giao, tất cả các sử dụng cũng như gánh nặng tư nhân và công cộng sẽ chuyển giao cho người mua. Từ thời điểm này, người mua sẽ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ công cộng khác, phí và thuế, rủi ro về sự mất mát hoặc suy giảm của đối tượng mua bán, nghĩa vụ đảm bảo an toàn giao thông và nghĩa vụ làm sạch đường phố cũng như rải muối.

Người mua được biết rằng Bund với tư cách là người tự bảo hiểm không có bảo hiểm cho đối tượng mua bán được chỉ định trong § 3.

§ 9 Thanh toán bổ sung do các khả năng sử dụng cao hơn do quy hoạch

I. Đối tượng mua bán hiện tại vẫn được chỉ định là khu vực đặc biệt và không nằm trong kế hoạch xây dựng.

II. Việc xác định giá mua dựa trên việc sử dụng như khu vực dân cư chung theo § 4 BauNVO với hệ số diện tích đất là 0,4 và hệ số diện tích sàn là 1,2 theo § 17 BauNVO.

III. Người mua cam kết, trong trường hợp này, sẽ thực hiện một khoản thanh toán bổ sung cho giá mua đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán này, nếu như cộng đồng, với tư cách là cơ quan lập kế hoạch, trong vòng mười năm sau khi ký hợp đồng, mở ra một khả năng sử dụng cao hơn về loại và mức độ so với những gì đã xác định trong đoạn II. và người mua thực hiện khả năng sử dụng cao hơn này trước khi hết thời hạn mười năm, khác với khả năng sử dụng được đặt ra trong đoạn II, chẳng hạn như thông qua việc khai thác xây dựng làm tăng giá trị (xây dựng dày đặc) hoặc thông qua việc chuyển nhượng.

Phải thanh toán là sự chênh lệch giữa giá mua theo § 6 của hợp đồng này và giá trị của bất động sản vào thời điểm yêu cầu số tiền thanh toán bởi Bund. Sự chênh lệch giá trị sẽ được Ủy ban đánh giá độc lập về giá trị bất động sản cho khu vực của Stadt Zweibrücken và giám định viên tại Cục Tài chính Oberfinanz Koblenz thỏa thuận xác định và được Bund quyết định.

Số tiền thanh toán sẽ đến hạn sau bốn tuần kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán từ Bund.

Trong trường hợp chậm thanh toán, các quy định tại § 6 Abs. V của hợp đồng này sẽ được áp dụng.

§ 10 Gewährleistung, Haftung

I. Hàng hóa được chỉ định trong § 3 khoản I sẽ được bán trong tình trạng hiện tại tại thời điểm chứng thực. Tình trạng này đã được người mua biết đến. Mọi bảo đảm đối với các khuyết tật về vật chất và quyền lợi có thể thấy và không thể thấy, cũng như các khuyết tật tiềm ẩn và việc áp dụng §§ 459 ff. BGB sẽ bị loại trừ đối với hàng hóa.

II. Bund không chịu trách nhiệm về kích thước cụ thể, đường biên, chất lượng, tính phù hợp và đặc tính của hàng hóa cũng như tính khả dụng của nó cho mục đích của người mua hoặc người kế nhiệm của họ.

III. Văn phòng kỹ thuật ASAL, Kaiserslautern, đã kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu của Bộ Môi trường của bang Rheinland-Pfalz về các khu vực ô nhiễm có thể có. Trong quá trình này, đã xác định rằng không có nguy cơ nào được phát hiện và do đó việc kiểm tra là không cần thiết.

Các biên bản tương ứng của Nhóm làm việc về gánh nặng chuyển đổi (KoAG) đã được người mua biết đến.

IV. Bund không đảm bảo về một đặc tính cụ thể nào của tài sản đất, tính hợp pháp của việc sử dụng mà người mua dự định, khả năng sử dụng và xây dựng cũng như chất lượng của nền đất. Các giấy phép cần thiết phải được người mua tự mình xin cấp với chi phí của riêng họ.

V. Bund đảm bảo rằng tài sản đất trong phần II và III của sổ địa chính không có gánh nặng và hạn chế không được nhận, cũng như không có gánh nặng và nghĩa vụ công cộng còn nợ, trừ khi trong giấy chứng nhận này có quy định khác.

VI. Bund tuyên bố rằng họ không đặt ra gánh nặng xây dựng nào và không biết về sự tồn tại của những gánh nặng như vậy.

§ 11 Cải tạo sàn gỗ

I. Người mua biết rằng sàn gỗ của các căn hộ bị ô nhiễm bởi các hydrocarbon thơm đa vòng (PAK).

Bund đã cho kiểm tra các căn hộ một cách ngẫu nhiên thông qua Phòng thí nghiệm môi trường ARGUK, Oberursel. Kết quả kiểm tra ngày 21.04.1998 đã được cung cấp cho người mua. Người mua cũng biết rằng một phần của các tủ âm tường có trong các căn hộ cũng có thể bị ô nhiễm.

II. Phần chi phí của Bund cho việc cải tạo sàn gỗ là DM 5.817.440,- và đã được tính đầy đủ vào giá mua là DM 5.182.560,-.

Việc tham gia chi phí của Bund dựa trên kế hoạch của người mua về việc thay thế toàn bộ sàn gỗ trong tất cả các căn hộ đã được bán.

Một sự tham gia chi phí khác cho việc cải tạo sàn gỗ cũng như trách nhiệm của Bund đối với bất kỳ chất độc hại nào khác và sự tham gia chi phí của Bund cho việc cải tạo chúng sẽ bị loại trừ một cách rõ ràng.

Người mua cam kết với Bund rằng họ sẽ cải tạo các sàn gỗ của các căn hộ, mà

a) nằm trong khu vực được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5), trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hôm nay của việc chứng thực, b) nằm trong khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5), trong thời hạn 2 năm sau khi chuyển nhượng quyền sở hữu theo § 8 Abs. II, bằng cách thay thế hoàn toàn các sàn gỗ. Trong mối quan hệ nội bộ của các người mua, người mua sẽ đảm nhận các nghĩa vụ nêu trên theo 2a).

III. Việc cải tạo phải được chứng minh với Bund. Bằng chứng sẽ được cung cấp qua một xác nhận bằng văn bản của công ty chuyên môn được giao thực hiện các biện pháp cải tạo. Bund bảo lưu quyền kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cải tạo bằng cách kiểm tra trực tiếp.

Nếu không thể chứng minh cho tài sản bất động sản tổng thể hoặc một phần nào đó, thì một khoản tiền là DM 242,-/m² cho diện tích sàn gỗ chưa được cải tạo sẽ phải trả lại cho Bund.

Đối với những phần được đánh dấu màu đỏ trong kế hoạch vị trí
(Phụ lục 5)

Đối với các phần tài sản bất động sản, nghĩa vụ thanh toán bổ sung cũng áp dụng trong trường hợp mà Bund hoặc Lực lượng vũ trang Hà Lan đã thực hiện cải tạo sàn gỗ trước khi chuyển giao quyền sở hữu.

Die Na Việc thanh toán bổ sung phải được thực hiện trong vòng sáu tuần kể từ khi có yêu cầu từ Bund. n.

Trong trường hợp chậm thanh toán, các quy định trong § 6 khoản V của hợp đồng này sẽ được áp dụng.

§ 12 Cơ sở hạ tầng bên ngoài

I. XỬ LÝ NƯỚC THẢI/XỬ LÝ NƯỚC MẶT

A) Tài sản bất động sản được kết nối với hệ thống nước thải công cộng và xử lý nước mặt công cộng. Nước thải được dẫn qua các ống thu gom được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Anlage 6) của khu dân cư vào ống thu gom nước thải hỗn hợp được đánh dấu bằng màu xanh của doanh trại và tiếp tục vào bộ thu chính công cộng.

Nước mặt được thu gom trước tiên vào các bể chứa nước mưa được đánh dấu bằng màu vàng trong kế hoạch vị trí (Anlage 6) và sau đó cũng được dẫn qua các ống thu gom đánh dấu màu đỏ, giống như nước thải.

Các bể chứa nước mưa có giới hạn về khả năng tiếp nhận. Trong trường hợp mưa lớn, nước mặt không thể được thu gom trong các bể chứa nước mưa sẽ được dẫn qua một ống tràn vào các ống thu gom nước mặt được đánh dấu bằng màu xanh và được đưa trực tiếp vào Bautzenbach.

Các Sammelleitungen đi qua các tài sản của bên thứ ba sau đây và được bảo đảm một phần thông qua các hợp đồng cho phép cũng như các quyền sử dụng cá nhân hạn chế có lợi cho Bund - như sau -:

- Sổ địa chính của Zweibrücken, trang 7002, số thứ tự 207, số thửa 3135/1, chủ sở hữu: Stadt Zweibrücken, vị trí/loại hình kinh tế: Đất giao thông

Loại hình bảo đảm: không có bảo đảm vật chất, không có hợp đồng cho phép,

- Sổ địa chính của Zweibrücken, trang 7005, các số thứ tự 142 và 197, các thửa 2852/16 và 3134/4, chủ sở hữu: Stadt Zweibrücken,

Vị trí/loại hình kinh tế: Đất rừng, đất giao thông, đất nông nghiệp,

là quyền bảo đảm: Quyền vận hành một hệ thống cống; Việc thực hiện có thể chuyển nhượng cho bên thứ ba. Hợp đồng cho phép từ ngày 29.11.1963 và 4.5.1985,

- Sổ địa chính của Zweibrücken, trang 6780, số thứ tự 1, số F1.2652/15, chủ sở hữu: Eheleute Dr. Heidi Lambert-Lang và Dietrich Lang; Zweibrücken,

Vị trí/Loại hình kinh tế: Đất nông nghiệp,

Loại hình bảo đảm: không có bảo đảm tài sản, không có hợp đồng cho phép,

- Sổ địa chính của Zweibrücken, trang 4291, số thứ tự 1, số F1.2652/10, chủ sở hữu: Herr Dietrich Lang, Zweibrücken, Vị trí/Loại hình kinh tế: Đất xây dựng và đất nông nghiệp,

Loại bảo đảm: không có bảo đảm vật chất, không có hợp đồng cho phép.

Các hợp đồng cho phép hiện có đã được người mua biết đến.

B.) Bund chuyển nhượng các đường ống dẫn được đánh dấu bằng màu đỏ và xanh trong Anlage 6 cũng như các hồ chứa nước mưa được đánh dấu bằng màu vàng cho người mua trong công ty hợp danh. Ông chuyển nhượng tất cả các quyền mà ông có theo các hợp đồng cho phép đã nêu trên - cho người mua theo tỷ lệ tham gia đã chỉ định. Bund không chịu trách nhiệm về sự tồn tại của các quyền hình thức này.

Người mua hướng tới việc chuyển nhượng các đường ống dẫn và các hồ chứa nước mưa cho Stadt Zweibrücken (các doanh nghiệp xử lý) trong khuôn khổ một hợp đồng phát triển.

Đối với đường đi của ống dẫn trên các bất động sản Fl.Nrn. 2652/10 và 2652/15, không có hợp đồng cho phép với các chủ sở hữu và cũng không có quyền dẫn được bảo đảm bằng vật chất. Điều này sẽ được Bund đặt lại trực tiếp vì lợi ích của Stadt Zweibrücken.

Tất cả các chi phí khác liên quan đến việc đảm bảo sự kết nối bên ngoài về phía thoát nước, đặc biệt là các chi phí liên quan đến việc chuyển giao các đường ống thoát nước cho thành phố Zweibrücken, cũng như việc đảm bảo quyền sở hữu đối với các đường ống này liên quan đến các bất động sản khác, sẽ do người mua chịu trách nhiệm, trong đó có người mua theo mối quan hệ nội bộ với 2a).

C.) Người mua cấp cho Bund, trong khi Lực lượng vũ trang Hà Lan vẫn còn cư trú tại khu dân cư, một quyền sử dụng chung miễn phí đối với các đường ống thoát nước được đánh dấu bằng màu đỏ và xanh trong kế hoạch vị trí (Anlage 6), cũng như các bể chứa nước mưa được đánh dấu bằng màu vàng. Họ cam kết duy trì các đường ống và bể chứa nước mưa trong tình trạng hoạt động, để đảm bảo việc thoát nước thải được thực hiện đúng cách.

D.) Có một hợp đồng cho phép sử dụng chung đối với đường ống thoát nước, rời khỏi khu dân cư ở biên giới bất động sản phía tây nam, có lợi cho chủ sở hữu Sổ thửa 2651, ông Tiến sĩ Josef Ries, Đường Tiến sĩ Albert Becker 14, 66482 Zweibrücken, ký vào ngày 16.12.1974 với các hợp đồng bổ sung vào ngày 28.09.1981, 1.10.1981 cũng như 16.8.1985, 19.8.1985 và 9.2.1996, 13.2.1996.

Người mua thay mặt cho Bund tham gia vào mối quan hệ hợp đồng mà họ đã biết.

II. CUNG CẤP NƯỚC SẠCH

Khu dân cư được kết nối với hệ thống cung cấp nước sạch công cộng. Điểm chuyển giao của đường ống chính công cộng nằm tại trạm bơm nước trong tòa nhà số 4241. Đường ống nước sạch cung cấp cho khu dân cư chạy qua bất động sản liền kề của Công ty sinh viên Kaiserslautern.

Liên quan đến việc sử dụng chung đoạn ống này bởi người mua, xin tham khảo § 13 khoản VIII. của hợp đồng này.

III. CUNG CẤP ĐIỆN

Toàn bộ Kreuzbergareal tạo thành một đơn vị và được kết nối qua một 20-KV-Ringleitung cùng với các Trafostationen Nr. 4210 và 4238. Các Trafostationen đã được Bund chuyển nhượng cho Stadt Zweibrücken.

Một việc chuyển nhượng 20-KV Ringleitung cho Stadt Zweibrücken cũng như việc đảm bảo quyền lợi đối với đường dây này cho Stadt Zweibrücken đang được hướng tới.

Trong bối cảnh này, 20-KV-Ringleitung sẽ không được bán kèm. Người mua cam kết tham gia vào việc chuyển nhượng 20-KV-Ringleitung cho Stadt Zweibrücken trong phạm vi cần thiết. Đặc biệt, họ cam kết sẽ đảm bảo đường đi của ống dẫn theo yêu cầu của Bund một cách hợp lý và thông thường để bảo vệ quyền lợi của Stadt Zweibrücken (Stadtwerke).

Cho đến khi việc đảm bảo quyền lợi được thực hiện, người mua sẽ cấp cho Bund và Stadt Zweibrücken (Stadtwerke) quyền truy cập cần thiết để vận hành và bảo trì các Trafostationen và 20-KV-Ringleitung.

Ngoài ra, người mua cam kết trang bị các tòa nhà trong khu dân cư, theo sự phối hợp với Stadtwerke Zweibrücken, với các thiết bị đo lường trong phạm vi cần thiết.

§ 13 Kết nối nội bộ

I. Người mua được biết rằng toàn bộ khu dân cư bên trong hiện tại được kết nối tư nhân. Điều này có nghĩa là các đường ống thoát nước, nước sạch và đường ống điện áp thấp cũng như các thiết bị cung cấp nhiệt và nước nóng và các con đường bao gồm cả chiếu sáng đường phố thuộc quyền sở hữu của Bund và không công khai. Người mua đã nhận được các kế hoạch liên quan đến đường đi của các ống dẫn. Bund không chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các kế hoạch với đường đi thực tế của các ống dẫn.

II. Bề mặt đường

Tình trạng của bề mặt đường, bao gồm chiếu sáng đường phố, đã được người mua biết đến. Công ty sinh viên Kaiserslautern đã được Bund cho phép sử dụng chung các con đường sau đây làm đường vào ký túc xá sinh viên:

- đường Texas từ Amerikastraße đến điểm giao với đường Virginiastraße,

- đường Virginiastraße đến ranh giới phía nam của tài sản mua. Người mua cam kết chấp nhận việc sử dụng chung này.

III. Xử lý nước thải

Theo kết quả của một cuộc khảo sát bằng camera được thực hiện vào năm 1997, các đường ống nước thải bên trong tài sản bất động sản đang ở trong tình trạng hoạt động tốt. Tình trạng này đã được người mua biết đến.

Công ty sinh viên Kaiserslautern đã được Bund cho phép sử dụng chung đường ống nước thải cho đến thời điểm tách biệt khỏi đường ống nước thải thuộc sở hữu của liên bang, tuy nhiên chỉ trong phạm vi mà việc dẫn nước thải được cơ quan giám sát xây dựng hoặc cơ quan nước có thẩm quyền phê duyệt.

Người mua cam kết sẽ chịu đựng việc sử dụng chung này cho đến khi việc tách biệt được thực hiện hoặc các đường ống thoát nước được chuyển giao cho các doanh nghiệp xử lý.

IV. Xử lý nước mưa

Người mua biết rằng hệ thống xử lý nước mưa không còn đáp ứng tiêu chuẩn của luật nước hiện hành.

V. Cung cấp nước sạch

Người mua biết rằng các đường ống nước sạch cung cấp cho các tòa nhà dân cư một phần nằm trong các khu vực xanh, đang trong tình trạng kém và cần được thay thế.

VI. Cung cấp điện

Người mua biết rằng các đường ống điện áp thấp cung cấp cho các tòa nhà dân cư một phần nằm trong các khu vực xanh và đi qua tầng hầm của một số tòa nhà dân cư.

VII. Cung cấp nhiệt và nước nóng

Cung cấp nhiệt và nước nóng cho khu dân cư hiện tại được đảm bảo bởi trung tâm sưởi ấm chạy bằng than tại Tòa nhà số 4233.

Người mua biết rằng trung tâm sưởi ấm không đáp ứng các giá trị phát thải của TA Luft theo kết quả đo lường bảo vệ phát thải cuối cùng của TÜV Pfalz e.V. Đặc biệt, người mua đã biết về thông báo liên quan từ Cơ quan giám sát thương mại Neustadt a.d. Weinstraße ngày 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Người mua cam kết tiếp tục vận hành nhà máy sưởi, thực hiện các yêu cầu mà họ biết từ quyết định ngày 27.10.97, bằng cách chuyển đổi sang hoạt động bằng gas/dầu và đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các căn hộ mà Lực lượng vũ trang Hà Lan đã bàn giao cho đến khi chúng được trả lại bởi Lực lượng vũ trang Hà Lan, với các điều kiện hợp lý và phù hợp với địa phương.

[Trong mỗi quan hệ nội bộ của những người mua, người mua chịu trách nhiệm về nghĩa vụ này theo điều 2b).

Đối lại, người mua cam kết theo điều 2a) duy trì tính kinh tế của nhà máy sưởi tại Tòa nhà số 4233, đảm bảo cung cấp nhiệt cho tất cả các tòa nhà dân cư được bán kèm qua nhà máy sưởi (Tòa nhà 4233) và trong trường hợp chuyển nhượng, tiếp tục nghĩa vụ này để chỉ nhận nhiệt từ nhà máy sưởi (Tòa nhà 4233) cho người mua cũng như yêu cầu các người kế vị sau này phải tuân thủ tương ứng.

VIII. Tại thửa đất liền kề Fl.Nr. 2885/12, khu vực tòa nhà và đất trống, Virginiastraße 14, 16 và 18, một quyền lợi cá nhân có hạn đã được thiết lập để đảm bảo quyền sử dụng đường ống (điện, nước, sưởi, chiếu sáng đường phố) cho Cộng hòa Liên bang Đức (Cơ quan Tài chính Liên bang).

Bund sẽ yêu cầu Công ty sinh viên -sau khi được người mua yêu cầu- đặt lại quyền này cho người mua.

Ông chuyển nhượng tất cả các quyền phát sinh từ hợp đồng mua bán với Công ty sinh viên cho người mua. Các quy định hợp đồng liên quan đã được người mua biết đến.

IX. Cấp thông tin

Người mua biết rằng tại biên giới phía tây của khu đất, phía sau tòa nhà dân cư Virginiastraße 8-12, có một cấp thông tin được lắp đặt để cung cấp cho ký túc xá sinh viên.

Người mua đồng ý với sự tồn tại của cấp thông tin, đường đi của nó được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 7).

§ 14 Nghĩa vụ của người mua

I. Người mua cam kết đảm bảo sự phát triển hợp lý của các phần tài sản bất động sản được giao cho Lực lượng vũ trang Hà Lan. Trong mỗi quan hệ nội bộ của người mua, người mua tại 2a) sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan. Việc đảm bảo này sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua việc chuyển giao các Erschließungseinrichtungen, bề mặt đường và mạng lưới chính cho Stadt Zweibrücken theo khuôn khổ của một hợp đồng phát triển. Trong quá trình này, người mua phải đảm bảo rằng Lực lượng vũ trang Hà Lan sẽ được cung cấp đủ chỗ đậu xe miễn phí sau khi các bề mặt đường được quy hoạch cho giao thông công cộng.

II. Đến khi công bố công khai bề mặt đường, người mua sẽ cấp cho 2a) Bund cũng như Lực lượng vũ trang Hà Lan và các khách thăm của họ một quyền sử dụng chung bề mặt đường trong khu dân cư, và cung cấp cho lực lượng vũ trang Hà Lan các chỗ đậu xe trong phạm vi trước đây miễn phí.

Không cần thiết phải có một sự bảo đảm vật chất.

Người mua tại 2a) cam kết thiết kế lại bề mặt đường trong các phần tài sản bất động sản được bàn giao cho Lực lượng vũ trang Hà Lan theo cách giảm tốc độ giao thông.

III. Nếu không có sự tích hợp của các hệ thống phát triển vào mạng lưới công cộng, người mua cam kết đảm bảo cung cấp và xử lý hợp lý cho Lực lượng vũ trang Hà Lan và, nếu cần thiết, đặc biệt là lắp đặt các đường ống nước sạch mới. Trong mối quan hệ nội bộ của người mua, người mua tại 2a) sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc này.

IV. Người mua cam kết thông báo cho Cơ quan Tài sản Liên bang Landau và bộ phận tài sản của Lực lượng vũ trang Hà Lan "DGW &T, Cục Đức, Kastanienweg 3, 27404 Zeven" về các biện pháp xây dựng có thể ảnh hưởng đến khu vực được bàn giao hoặc có thể ảnh hưởng đến giá trị sống của nó, cũng như thời gian thực hiện các biện pháp này, kịp thời để họ có thể phản ứng phù hợp.

V. Trong trường hợp chuyển nhượng các phần đất cho bên thứ ba, bên này cũng phải được ràng buộc theo cách tương tự.

Người mua cam kết, để phát triển đúng cách khu vực được giao cho Lực lượng vũ trang Hà Lan, sẽ thực hiện theo yêu cầu của Bund việc đảm bảo quyền sở hữu đối với các cơ sở cung cấp và xử lý.

§ 15 Trách nhiệm chung

Đối với tất cả các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng này với Bund, người mua chịu trách nhiệm theo 2 a) và 2 b), với tư cách là trách nhiệm chung.

§ 16 chuyển nhượng

Các bên tham gia hợp đồng đồng ý rằng các chuyển nhượng sẽ được tuyên bố trong hai hoặc nhiều văn bản bổ sung.

Việc chuyển nhượng liên quan đến phần diện tích được đánh dấu bằng màu xanh trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5) sẽ chỉ được công bố khi các phép đo đã được thực hiện và các thay đổi được xác nhận bằng cách trình bày chứng từ thay đổi, cũng như các Bảo lãnh ngân hàng theo § 7 Khoản II đã được chuyển giao cho Bund. Việc chuyển nhượng liên quan đến phần diện tích được đánh dấu bằng màu đỏ trong kế hoạch vị trí (Phụ lục 5) sẽ chỉ được công bố khi các phép đo đã được thực hiện, các thay đổi được xác nhận bằng cách trình bày chứng từ thay đổi, Lực lượng vũ trang Hà Lan đã trả lại khu vực sẽ được chuyển nhượng cho Bund hoặc đã đồng ý với việc chuyển nhượng tài sản và phần giá mua tương ứng theo 6 Khoản III đã được thanh toán.

§ 17 đăng ký chuyển nhượng

Để đảm bảo quyền yêu cầu về việc chuyển nhượng và quyền sở hữu, việc ghi nhận một ghi chú chuyển nhượng có lợi cho người mua tại 2a) và 2b) sẽ được chấp thuận và yêu cầu ghi vào sổ địa chính, với gánh nặng trên tài sản đất được chỉ định trong § I Abs. I.

Các bên đồng ý và yêu cầu xóa bỏ những ghi chú này.

a) đối với tài sản đất có liên quan đến hợp đồng với việc ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu, nếu không có ghi chú trung gian nào được thực hiện, trừ khi người mua đã đồng ý,

b) đối với phần diện tích không được chuyển nhượng theo § 3 Abs. II từ tài sản đất được nêu trong § 1 với việc thực hiện chứng nhận thay đổi trong sổ địa chính. Để chứng minh rằng bất động sản nào đó không được bán, chỉ cần một xác nhận có dấu của công chứng viên đang tại nhiệm.

§ 18 Thuế đất, phí tài sản đất, phí phát triển, phí lề đường và phí xây dựng e

Tất cả các khoản đóng góp về phát triển, người sử dụng và mở rộng được yêu cầu đến ngày chứng thực tại Bund theo Bộ luật xây dựng, Luật thuế địa phương cũng như quy định địa phương đều đã được thanh toán và bao gồm trong giá mua.

Các khoản đóng góp được yêu cầu từ ngày chứng thực trở đi sẽ do người mua chịu, bất kể thời điểm phát sinh và người nhận thông báo.

§ 19 thuế chuyển nhượng đất

I. Tất cả chi phí và lệ phí liên quan đến hợp đồng mua bán này và việc thực hiện của nó tại công chứng viên, tòa án và cơ quan cũng như thuế chuyển nhượng đất sẽ do người mua chịu theo điều 2a).

II. Chi phí để được phê duyệt hoặc xác nhận bởi một bên hợp đồng sẽ do bên đó chịu. n.

§ 20 Hoạt động thực hiện của công chứng viên

I. Công chứng viên được giao nhiệm vụ yêu cầu và tiếp nhận các giấy phép hoặc chứng nhận âm cần thiết cho hiệu lực của hợp đồng hoặc việc thực hiện nó. Những giấy phép này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các bên khi được tiếp nhận bởi công chứng viên hoặc người giữ chứng từ này.

Công chứng viên sẽ thông báo ngay lập tức cho các bên liên quan.

II. Tất cả các ghi chép trong sổ địa chính chỉ được thực hiện theo các yêu cầu của công chứng viên đang thực hiện nhiệm vụ. Người này cũng được ủy quyền, miễn trừ khỏi hạn chế của § 181 BGB, để nộp các yêu cầu riêng lẻ và hạn chế cho các bên, cũng như rút lại chúng theo cách tương tự và bổ sung hoặc sửa đổi chứng từ này, nếu điều này cần thiết để đạt được ghi chép mong muốn trong sổ địa chính và không làm ảnh hưởng đến các thành phần chính của hợp đồng mua bán.

III. Các bên tham gia hợp đồng từ bỏ quyền yêu cầu của riêng mình.

IV: Đối với việc nhận các giấy phép của cơ quan nhà nước kèm theo các điều kiện và quy định, cũng như các quyết định mà theo đó giấy phép của cơ quan nhà nước bị từ chối hoặc quyền mua trước được thực hiện, công chứng viên không có thẩm quyền. Các quyết định này phải được giao trực tiếp cho các bên liên quan; một bản sao sẽ được gửi đến công chứng viên.

§ 21 Điều khoản vô hiệu một phần

Nếu một điều khoản nào đó của hợp đồng này không có hiệu lực hoặc trở nên không có hiệu lực, thì các điều khoản còn lại của hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng.

Thay thế cho một điều khoản không hợp lệ hoặc đã trở nên không hợp lệ sẽ là một quy định theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc, nếu không có quy định pháp luật nào được quy định, một quy định phù hợp với ý nghĩa của hợp đồng này.

§ 22 Tính đầy đủ của việc chứng thực

Không có thỏa thuận nào khác được đưa ra.

§ 23 Hình thức văn bản

Các thỏa thuận bổ sung đối với hợp đồng này cần có hình thức văn bản để có hiệu lực, trừ khi có nghĩa vụ chứng thực.

§ 24 Hướng dẫn của công chứng viên

Các bên tham gia đã được thông báo rằng:

I. hợp đồng này, trong phạm vi luật giao dịch bất động sản hoặc Bộ luật xây dựng áp dụng, chỉ có hiệu lực khi được cấp một giấy phép tương ứng và ngoài ra chỉ có thể được thực hiện bởi Bund nếu có giấy phép cần thiết theo Bộ luật xây dựng và quyền mua trước theo luật không được thực hiện;

II. tất cả các tuyên bố pháp lý mà việc ký kết và hiệu lực của hợp đồng này phụ thuộc phải được chứng thực theo § 313 HGB, nếu không hợp đồng này sẽ vô hiệu;

III. quyền sở hữu chỉ chuyển giao cho người mua khi có sự chuyển nhượng trong sổ địa chính và cần có giấy chứng nhận thuế không có trở ngại cùng với các giấy phép hoặc giấy chứng nhận tiêu cực từ cơ quan có thẩm quyền;

IV. Bund và Người mua chịu trách nhiệm chung về các loại thuế liên quan đến tài sản đất và thuế chuyển nhượng đất cũng như chi phí công chứng và chi phí tòa án, tuy nhiên, Bund chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi mà không được miễn phí hoặc giảm giá theo luật.

V. công chứng viên đã xem xét sổ địa chính, nhưng không xem sổ tài sản bất động sản và danh sách gánh nặng, và thông tin từ sổ địa chính không cung cấp thông tin về loại hình sử dụng được phép.

VI. công chứng viên không đảm nhận tư vấn về thuế và kinh tế.

**§ 25 Các tài liệu
đính kèm**

Nếu trong giấy này có tham chiếu đến các tài liệu đính kèm, thì chúng là t
hành phần của hợp đồng này.

**§ 26 Thẩm quyền tòa
án**

Thẩm quyền tòa án cho tất cả các tranh chấp pháp lý phát sinh từ hợp đồng này l
à Landau in der Pfalz.

§ 27 Bản sao

I. Nhận từ hợp đồng này:

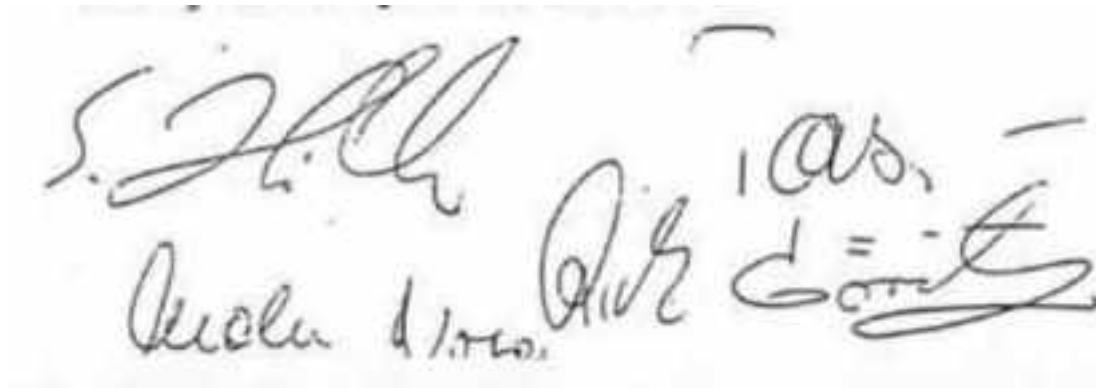
Bund 1 bản sao và 3 bản sao công chứng, người mua mỗi người 1 bản sao và 1 bản
sao công chứng, sổ địa chính Zweibrücken 1 bản sao, văn phòng thuế Zweibrücken
Grunderwerbsteuerstelle 2 bản sao và Gutachterausschuss 1 bản sao.

II. Các thông báo sổ địa chính sẽ được Bund yêu cầu bằng ba bản sao, từ những
người mua bằng một bản sao.

Cuối cùng, những người có mặt đã tuyên bố:

Trả lời câu hỏi cuối cùng của công chứng viên hiện tại, tất cả các bên tham gia t
uyên bố rõ ràng rằng họ không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với vấ
n bản hợp đồng trên, văn bản đã được các bên thương lượng chi tiết trong các cuộc
đàm phán trước đó và đã được các cố vấn pháp lý và thuế của họ phê duyệt. Họ
nhấn mạnh rằng họ muốn công chứng theo hình thức đã nêu.

Biên bản này đã được công chứng viên đọc cho những người có mặt nghe,
được họ phê duyệt và dưới đây được ký tay như sau:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Hiller' followed by a large, stylized flourish that includes the word 'Landau' and other illegible characters.

Phụ lục a:

Giấy ủy quyền Dựa trên điều § 16 của Luật về quản lý tài chính (FVG)
theo bản sửa đổi của Luật điều chỉnh tài chính ngày 30.08.1971 (BGBl.
I.S. 1426), tôi ủy quyền cho ông Siegfried Hiller

tại Cơ quan Tài sản Liên bang Landau

để chuyển nhượng tài sản được ghi trong sổ địa chính của Zweibrücken, tờ 5958, tại
khu vực Zweibrücken, thửa đất 2885/15, khu vực xây dựng và đất trống, Đường
Delaware, Landstuhlerstraße 97, 107 Đường Louisiana 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17,

Với tổng diện tích 103 699 m².

Giá trị của đối tượng hợp đồng: 5.182.560,-- DM (bằng chữ: Năm triệu một trăm
hai mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi Deutsche Mark)

Landau, 05 tháng 10
năm 1998

Cơ quan Tài sản Liên bang Landau

Chữ ký: Herr Plauth ROAR

- Trích xuất: Hợp đồng mua bán Cộng hòa Liên bang Đức và Tiểu bang Rheinland-Pfalz (Công ty sinh viên Kaiserslautern) ngày 15.08.1996.

§ 6 Các đường ống cung cấp và xử lý, bề mặt đường, quyền cho phép và quyền sử dụng chung

I. Việc cung cấp nhiệt, nước và điện cho toàn bộ khu dân cư Kreuzberg diễn ra qua một **mạng lưới ống dẫn thuộc sở hữu của liên bang, tạo thành một đơn vị**. Hơn nữa, các con đường của khu nhà ở Kreuzberg bao gồm cả chiếu sáng đường phố đều thuộc quyền sở hữu của Bund. (...)

II. Trên bất động sản mua bán được chỉ định trong § 2 Abs. I có các đường ống cung cấp nước, điện, nhiệt từ xa và chiếu sáng đường phố, cần thiết để cung cấp cho khu dân cư Kreuzberg thuộc sở hữu của liên bang. Ngoài ra, trên bất động sản mua bán còn có một trạm bơm nước (4241), cần thiết để cung cấp cho khu dân cư Kreuzberg.

Đường ống và vị trí của trạm bơm nước được thể hiện trong các bản kế hoạch được ghi là 2 a (đường ống nước/trạm bơm nước), 2 b (điện), 2 c (chiếu sáng đường phố) và 2 d (nhiệt năng) trong tài liệu này, đã được trình bày cho các bên ký hợp đồng xem xét và được họ phê duyệt, được đánh dấu bằng màu đỏ. Các bản kế hoạch là một phần của hợp đồng hiện tại.

VII. Người mua cam kết cho phép tiếp tục vận hành các cơ sở nhiệt năng thuộc sở hữu của liên bang, các đường ống nước và điện, chiếu sáng đường phố cũng như trạm bơm nước nằm trên đất mua, miễn là điều này cần thiết cho việc cung cấp - kể cả cho từng tòa nhà - của khu dân cư Kreuzberg.

Để đảm bảo quyền cho phép này, người mua sẽ đặt một quyền sử dụng cá nhân có hạn ủng hộ Cộng hòa Liên bang Đức (Cơ quan Tài chính Liên bang) với nội dung sau:

" Quyền được chuyển nhượng cho bên thứ ba để vận hành, bảo trì và đổi mới các đường ống nước và điện ngầm (quyền sử dụng đường ống), để vận hành các thiết bị chiếu sáng đường phố và để vận hành các đường ống sưởi ngầm cũng như đi qua tòa nhà số 4200 cho Cộng hòa Liên bang Đức phải được thực hiện sau khi có sự thỏa thuận trước với người mua - ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp - bởi các đại diện của họ được phép vào khu đất và thực hiện tất cả các hành động cần thiết trên khu đất để thực hiện quyền này. Quyền này bao gồm nghĩa vụ của chủ sở hữu hiện tại của khu đất bị ràng buộc phải ngừng mọi hành động có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền này."

Bund đề nghị và người mua đồng ý việc đăng ký quyền sử dụng hạn chế này trong sổ địa chính.

Việc đăng ký chỉ được thực hiện sau khi có chứng cứ về sự thay đổi và các tên gọi mới của bất động sản.

Việc đăng ký các quyền sẽ được thực hiện miễn phí.

VIII. Người mua cũng cam kết, theo yêu cầu của Bund, sẽ tái cấp quyền đã nêu ở đoạn VII cho một bên thứ ba do Bund chỉ định một cách miễn phí và đảm bảo quyền lợi.

Liên hệ Bundesarchiv Koblenz
(Hauptdienststelle) Potsdamer
Straße 1 56075 Koblenz

Các phòng chuyên
môn

Koblenz là địa điểm của phòng chuyên môn B. Phòng này chịu trách nhiệm về tài liệu lưu trữ nhà nước dân sự trung ương của Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 1949 cũng như các vùng chiếm đóng phía tây.